

A. Wirtschaft als Wissenschaft I

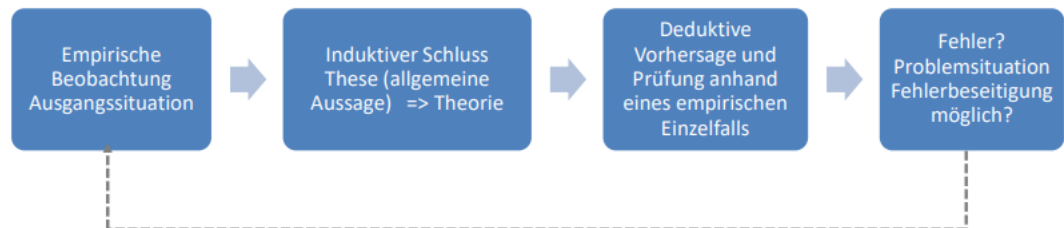
1. Wirtschaft als Wissenschaft: Die Funktionsweise der Ökonomie

- + Die Wirtschaft dient dem Zweck, **möglichst viele Bedürfnisse des Menschen** durch **Güter** und **Dienstleistungen** zu **befriedigen**.
- + Wirtschaft ist ein Oberbegriff, der sämtliche Institutionen und Aktivitäten umfasst, die mit der **Erzeugung** und **Verteilung von Gütern** oder der **Erbringung von Dienstleistungen** zu tun haben.

2. Was ist Wissenschaft?

- + Als wissenschaftlich werden solche Aussagen bezeichnet, bei denen man den Wahrheitswert feststellen kann.
- + Eine wissenschaftliche Aussage muss empirisch (an der Wirklichkeit) überprüfbar sein.
- + Es muss möglich sein, eine wissenschaftliche Aussage zu überprüfen und entweder zu verifizieren (bestätigen) oder zu falsifizieren (widerlegen).

➔ Wissenschaft als methodischer Prozess auf der Suche nach wahrer Erkenntnis



+ Wissenschaft ist ein Prozess. Die Forschung beginnt mit einer Fragestellung, die sich aus früherer Forschung, einer Entdeckung oder aus dem Praxisalltag ergeben kann.

3. Modell:

- + ist ein stark vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit mit dem Ziel daraus grundlegende allgemeingültige Erkenntnisse abzuleiten.

4. Wieso erzeugt der Kapitalismus so viel Wohlstand?

- + Akteure die, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Produkte anbieten werden mit Gewinn (Zuwachs an Vermögen) belohnt.
- + Ziel der Akteure im Kapitalismus ist die Gewinnmaximierung.
- + Vermögen bedeutet Verfügungsgewalt über Ressourcen.

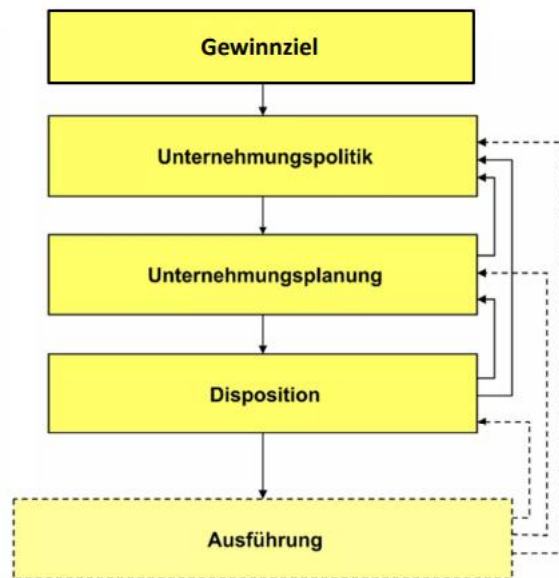
5. Bruttoinlandsprodukt (BIP):

- + Das BIP zeigt an, **wie viel in einem Land in einem bestimmten Zeitraum wirtschaftlich geleistet wurde**.
- + Dazu gehören der Wert aller hergestellten Produkte und der Wert aller Dienstleistungen, die in diesem Land erbracht wurden.
- + Das BIP wird in jeweiligen Preisen und preisbereinigt errechnet.
- + Auf Vorjahrespreisbasis wird die „reale“ Wirtschaftsentwicklung im Zeitablauf frei von Preiseinflüssen dargestellt. Deshalb drückt die Veränderungsrate des

preisbereinigten BIP die wirtschaftliche Entwicklung aus und wird auch als Wirtschaftswachstum bezeichnet.

+ BIP sagt nichts darüber aus, wie die erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen (Wohlstand) in einer Gesellschaft verteilt werden.

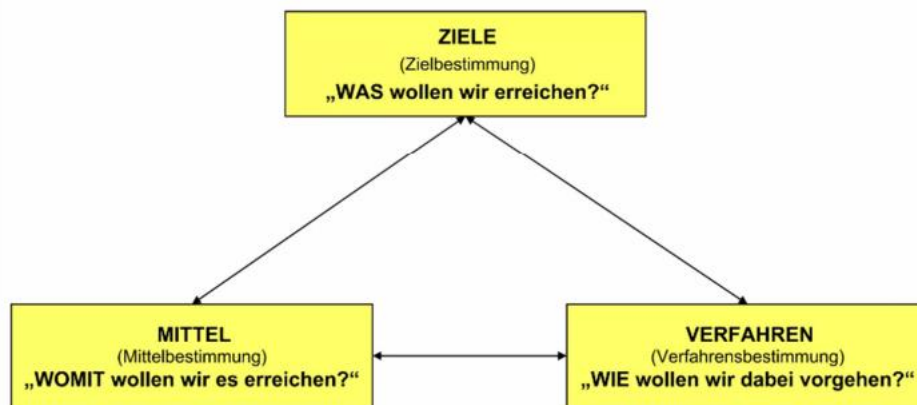
6. St. Galler Modell der Unternehmensführung



7. Sinn einer Unternehmensgründung ist die Vermögensmehrung

$ROI = \text{Return (Gewinn)} / \text{Investment (Gesamtkapital)}$

8. Kategorien der Unternehmensziele



9. Was sind Ziele?

- + Ziele sind **Aussagen** über **gewünschte bzw. zu erreichende künftige Zustände der Realität**.
- + Ziele weisen folgende **Dimensionen** auf:
 - ➔ Einen **konkreten Zielinhalt** (als Sachbezug → z.B. Steigerung des Umsatzes)
 - ➔ Ein **Zielausmaß** (als quantitativ dimensionierte Zielbestimmung → z.B. Steigerung des Umsatzes um 5% Studienabschluss mit 1,xx)
 - ➔ Einen **definierten Zeitbezug** (z.B. Umsatz im Geschäftsjahr 2024)
 - ➔ Einen **konkreten Ortsbezug** (z.B. zu erreichende Umsatzgröße im Betrieb X)



8. **Nutzen:** ist in den Wirtschaftswissenschaften das Maß an Bedürfnisbefriedigung, das den Wirtschaftssubjekten durch Deckung ihres Bedarfs durch Güter und Dienstleistungen entsteht.

9. Wunsch => Bedürfnis => Bedarf => Nachfrage => Kauf => Verbrauch und Nutzen

+ **Ein Wunsch wird zum Bedürfnis**, wenn wir dieses zum Ziel einer konkreten Umsetzung machen, für das wir zudem bereit sind oder zumindest bereit wären, unsere knappen Ressourcen zielführend auch einzusetzen.

+ **Ein Bedürfnis wird zum Bedarf**,

→ Wenn wir der Überzeugung sind, dass ein Angebot an Gütern/Dienstleistungen aus der Wirtschaft unser Bedürfnis tatsächlich befriedigen kann.

→ Wenn wir bereit sind, wirtschaftlich akzeptierte Ressourcen, meist Geld, tatsächlich zu unserer Bedürfnisbefriedigung durch Erwerb eines Gutes oder Dienstleistung auch einzusetzen.

+ **Ein Bedarf wird zu Nachfrage**,

→ wenn wir am Wirtschaftsmarkt konkret nach Gütern oder Dienstleistungen suchen, mit der Absicht diese gegen eine Zahlung zu erwerben.

→ Nachfrage ist ein Bedarf, der aufgrund vorhandener Kaufkraft am Markt zu einem Eigentumsübergang nach einer Zahlung führen soll.

+ **Aus Nachfrage wird Kauf**,

→ Wenn sich Anbieter und Nachfrager auf einen Tauschpreis einigen und den Gütererwerb durch einen Kaufvertrag vereinbaren.

→ Die Übergabe der Güter erfolgt im Gegenzug zur Übergabe der Zahlung.

10. Kaufkraft:

+ bezeichnet das für die Bedarfsbefriedigung (Erwerb von Gütern und Dienstleistungen) verfügbare Einkommen.

11. Einkommen:

+ bezeichnet die einer natürlichen oder juristischen Person in einem bestimmten Zeitraum als Geld oder Sache zufließenden Leistungen.

12. Geld: ist jedes allgemein anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel.

C. Allokation der Produktionsfaktoren über Märkte

1. Ziele eines Wirtschaftsunternehmens Vermögensmehrung: Erfolg messen

Vermögen am Anfang des Geschäftsjahres

+ Ertrag aus dem operativen Handeln des Unternehmens

- Aufwand aus dem operativen Handeln des Unternehmens

Vermögen am Ende des Geschäftsjahres (Erfolg ja oder nein?)

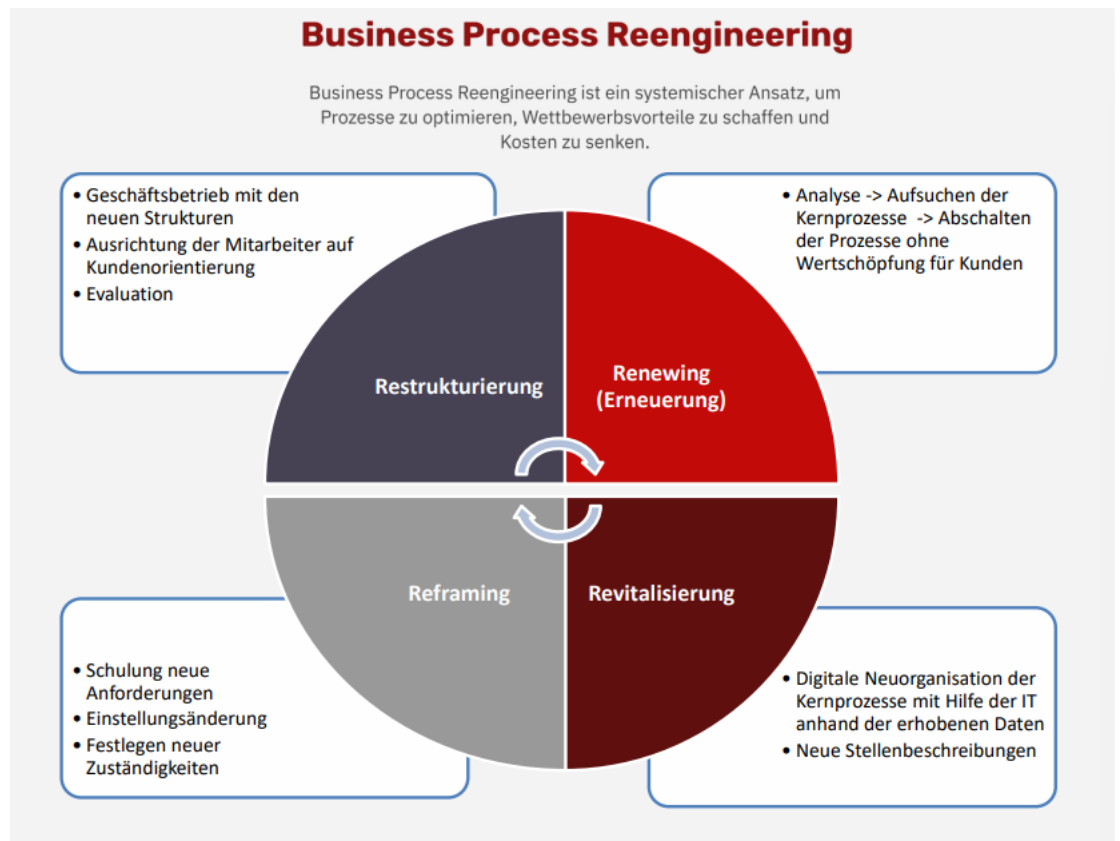
positiver Erfolg (Vermögensmehrung) = Gewinn

negativer Erfolg (Vermögensminderung) = Verlust

2. Markt, Preis und Wettbewerb
 - + wie entscheiden Nachfrager?
 - + warum fragen Verbraucher bei niedrigeren Preisen eine größere Menge nach?
 - + warum bieten die Unternehmen bei höheren Preisen mehr Menge an?
3. Preiselastizität
 - + misst die relative Änderung des Angebots oder der Nachfrage im Anschluss an eine Preisänderung.

D. Zielsysteme – Organisation: Business Process Reengineering

1. Erfolg:
 - + ist der Oberbegriff für Gewinn oder Verlust.
 - + Erfolgswirksam sind Geschäftsvorfälle nur dann, wenn das Eigenkapital sich verändert.
2. Liquidität (Zahlungsfähigkeit)
 - + ist der Bestand an Geldmitteln („flüssige Mittel“), mit denen man seine Rechnungen und sonstigen Verpflichtungen bezahlen kann.
 - + Liquiditätswirksam sind Geschäftsvorfälle, wenn sie einen Geldzufluss oder Geldabfluss bewirken.
3. Business Process Reengineering (BPR):
 - + ist eine Vorgehensweise und Methode zur Reorganisation der Geschäftsprozesse in einem Unternehmen durch kundenorientierte Fokussierung auf Kernkompetenzen und den Einsatz von Informationstechnologie.
4. BPR: Ziele, Methode und Umsetzung
 - + Die Ablauf- und Aufbauorganisation wird hinsichtlich ihrer effizienten Orientierung an den zentralen Geschäftsprozessen zunächst analysiert.
 - + Ziel der Analyse ist es, diejenigen Prozesse zu finden, welche im Zusammenspiel einen Wert für die Kunden schaffen. Grundlage von BPR ist daher eine konsequente Kundenorientierung.
 - + Der gefundene Geschäftsprozess (Kernprozess) ist derjenige, der für die Kunden einen Mehrwert schafft – diese Orientierung wird zum zentralen Strukturierungskriterium der Organisation. Andere Prozesse sind zu eliminieren.
 - + IT wird genutzt, die Geschäftsprozesse neu zu organisieren, möglichst zu automatisieren und dabei umfassende organisatorische Änderungen vorzunehmen. Dies hat das Ziel, Medienbrüche zu reduzieren und die Anzahl der organisatorischen Schnittstellen zu minimieren.
 - + Es genügt dabei jedoch nicht, die Abteilungen zu reorganisieren und überkommene Abläufe zu optimieren. Vielmehr ist ein radikales Neugestalten der bestehenden Prozesse notwendig.



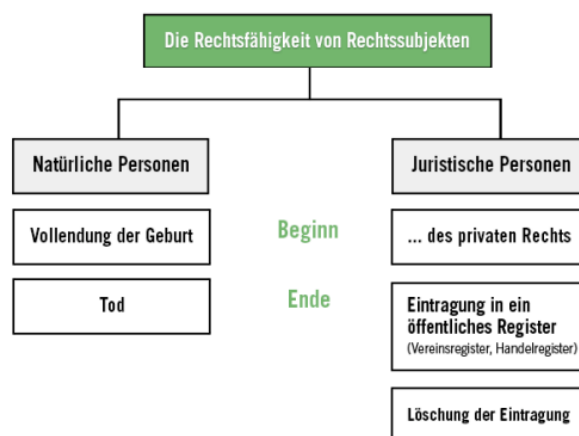
5. Konstitutive Entscheidungen:

+ bezeichnet Führungsentscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind und die einmalig oder sehr selten anzutreffen sind.

6. Rechtsfähigkeit: ist die Fähigkeit Träger von Rechten und Pflichten zu sein.

+ wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit selbstständig Rechte und Pflichten z.B. durch Vertrag zu gründen (Volljährig & Urteilsfähigkeit)

7. Privatrecht: Rechtsfähigkeit



8. **Natürliche Person:**

+ ist der Mensch an sich

+ Jedes Individuum hat das Recht, vom Staat als Rechtsperson anerkannt und rechtsfähig zu sein.

- + Jeder Mensch ist eine natürliche Person und damit Träger von Rechten und Pflichten.
- + Welche Rechten und Pflichten das sind, wird im Landesrecht definiert.

9. Juristische Personen:

- + sind künstliche Gebilde
- + Gründung durch eine Beurkundung (Notar oder Richter)
- + Eine juristische Person existiert von dem Zeitpunkt an, an dem sie in einem Register (Handelsregister, Vereinsregister) eingetragen ist. Und hört auf zu existieren, wenn sie aus dem Register (Handelsregister, Vereinsregister) gelöscht ist.
- + Jede juristische Person ist Träger von Rechten und Pflichten.
- + Welche Rechten und Pflichten das sind, wird im Landesrecht definiert.
- + Handlungsfähig wird eine juristische Person durch ihre Organe.

10. Firma:

- + bezeichnet nur den **Namen, unter dem Kaufleute ihre Geschäfte betreiben** und sie **Unterschrift abgeben**. Sie dient lediglich **der eindeutigen Identifikation des Unternehmensträgers**.

11. Unternehmen:

- + ist die **rechtliche Einheit** von **Gegenständen** und **Personal**, die als **Wirtschaftssubjekt Verträge** schließt und vor **Gericht** klagen, oder verklagt werden kann.

12. Betrieb:

- + im arbeitsrechtlichen Sinne ist eine **selbstständige organisatorische Einheit**, die auf **Erreichung** eines bestimmten **Arbeitserfolg** ausgerichtet ist.

13. Unternehmensträger (Eigentümer)

- + ist der rechtsfähige Inhaber des Unternehmens
- + ist derjenige, dem das Unternehmen gehört

14. Personalgesellschaften:

- + werden als Unternehmen durch die Eigentümer vertreten oder durch von diesen ernannte Bevollmächtigte.

15. Kapitalgesellschaften:

- + werden als Unternehmen durch das zuständige Organ vertreten (AG: Vorstand, GmbH: Geschäftsführer) oder durch von diesen ernannte Bevollmächtigte.

E. Unternehmensrechtsformen:

1. Insolvenzgründe:

+ **akute Zahlungsunfähigkeit (§17 INSO)**

§ 17 Zahlungsunfähigkeit

- (1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.
- (2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

+ drohende Zahlungsunfähigkeit (§18 INSO)

§ 18 Drohende Zahlungsunfähigkeit

- (1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.
- (2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen.
- (3) Wird bei einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen Personengesellschaft der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

+ Vermögenslosigkeit (Überschuldung §19 INSO)

§ 19 Überschuldung

- (1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund.
- (2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen

➔ Überschuldung liegt i.d.R. vor, wenn das Eigenkapital < 0 wird.

2. Funktionen des Eigenkapitals

+ Gründungsfunktion:

- ➔ Eine Unternehmensgründung erfordert Eigenkapital.
- ➔ Mit diesem werden die ersten Gründungsinvestitionen finanziert.
- ➔ Eine Rückzahlung ist nicht vorgesehen.

+ Finanzierungsfunktion:

- ➔ Das vorhandene Eigenkapital steht dem Unternehmen **unbefristet** zur Verfügung.
- ➔ Es ist ein wesentliches **Kriterium für Kreditwürdigkeit und Rating**.

+ Verlustabsorptionsfunktion:

- ➔ Entstehende **Verluste** können **nur durch** das **Eigenkapital aufgefangen** werden.
- ➔ Wird das Eigenkapital negativ, ist Überschuldung anzunehmen. (§19 INSO)

+ Herrschaftsfunktion:

- ➔ Die Anteile am Eigenkapital sind Grundlage für den Einfluss auf das Unternehmen.

+ Bezugsgröße bei der Gewinnverteilung:

➔ Der Eigenkapitalanteil dient als **Berechnungsgrundlage** bei der **Verteilung** von **Gewinnen und Verlusten**.

3. Eigenkapital vs. Kapitaleinlage

Eigenkapital	Kapitaleinlage
Berechnung Differenz aus Gesamtvermögen und Fremdkapital	Berechnung Summe des ursprünglich eingelegten Kapitals der Eigentümer
Bestandteile des Eigenkapitals Kapitaleinlage + Rücklagen (gesetzliche & freiwillige) + Gewinn(Verlust)vortrag	Bestandteile der Kapitaleinlage GmbH Stammkapital AG = Grundkapital OHG = Kapitaleinlage (fix)
Indikatorfunktion Vermögensmehrung durch operative Tätigkeit = Eigenkapital steigt Vermögensminderung durch operative Tätigkeit = Eigenkapital sinkt	Indikatorfunktion Zeigt Fremdkapitalgebern Verlustaufnahmepotenzial an Eigenkapitalquote Fremdkapitalquote
Veränderung Durch die Gewinn(verlust)vorträge kann das Eigenkapital steigen oder sinken	Veränderung Kann nur durch aufwendigen formal regeltem Prozess verändert werden (Kapitalerhöhung / Kapitalherabsetzung)
Insolvenz Negatives Eigenkapital weist auf Überschuldung hin (§ 19 INSO)	Insolvenz Die Kapitaleinlage haftet als Vermögensbestandteil der Gesellschaft im Insolvenzfall. Rückzahlung nur falls im Insolvenzverfahren nach Bedienung aller Fremdkapitalgläubiger noch Masse übrig bleibt

4. Kategorisierung der Rechtsformen



5. Unterschiede Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften

Merkmale	Personengesellschaft	Kapitalgesellschaft
Rechtspersönlichkeit	Keine juristische Person	Juristische Person
Vermögen der Gesellschaft	Gesamtvermögen der Gesellschafter	Eigenes Vermögen der Gesellschaft
Haftungskapital	Gesellschaftsvermögen + Privatvermögen aller Vollhafter	Eigenes Vermögen der juristischen Person
Geschäftsführung + Vertretungsmacht	Im Normalfall durch die Gesellschafter	Durch die Organe
Bestehen der Gesellschaft	Abhängig vom Gesellschafterbestand	Unabhängig vom Gesellschafterbestand
Besteuerung des Gewinns	Einkommenssteuer	Körperschaftsteuer

- + Natürliche Personen zahlen Einkommenssteuer auf sämtliches erstmalig zufließendes Netto Einkommen.
- + Juristische Personen zahlen Körperschaftssteuer auf Gewinn (Netto-Vermögensmehrung)
- + Vermeidung Doppelbesteuerung bei Privatleuten: Die durch Unternehmen gezahlte Körperschaftssteuer wird angerechnet bei der EK-Steuer der Privatpersonen.

6. Rechtsformentscheidung:

- + Wer sich allein selbstständig macht und keine Ein-Personen-Kapitalgesellschaft wählt (Ein-Mann-GmbH, Ein-Mann-UG, Ein-Mann-AG), gründet ein Einzelunternehmen.
- + Als alleiniger Inhaber haftet ein Einzelunternehmer mit seinem gesamten Privatvermögen für sein Unternehmen (Vollhafter) Unternehmensinsolvenz → Privatinsolvenz.

7. Unternehmensformen:

+ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR):

- ➔ Auf Basis des BGB gegründete Gesellschaft, welche die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks fördern soll (allerdings nur Kleingewerbe möglich) → gemeinsame Vertretung.
- ➔ Gegenüber Gläubigern haften die Gesellschafter grundsätzlich persönlich und unbeschränkt.

+ Offene Handelsgesellschaft (OHG):

- ➔ Wie GbR: Unter einer Firma wird gemeinsames Handelsgewerbe, meist mit wirtschaftlichem Zweck, gegründet. ABER ab 100.000€ Umsatz muss statt GbR => OHG.

+ Eingetragener Verein:

- ➔ Bei einem nicht eingetragenen Verein haften alle Mitglieder gleichsam für die Schulden und Schäden des Vereins. Bei einem eingetragenen Verein haftet erst einmal immer der Verein. Er ist eine juristische Person.
- ➔ Wird der Verein haftbar gemacht, weil ein Dritter geschädigt wurde, haftet immer auch der Vorstandsvorsitzende persönlich und gesamtschuldnerisch diesem Dritten gegenüber auf Schadenersatz.

+ Kommanditgesellschaft (KG)

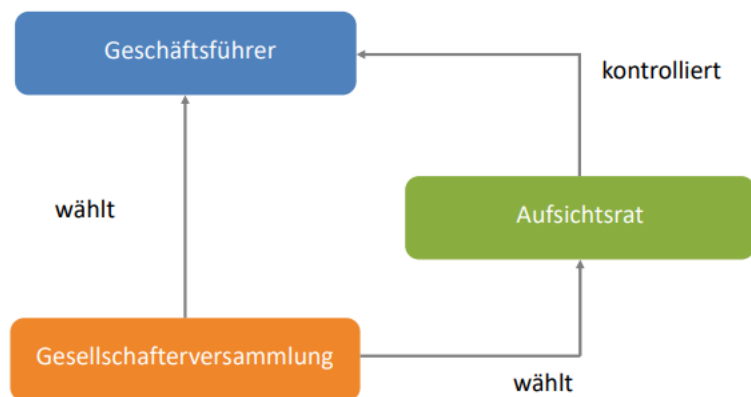


- ➔ Eine KG wird den Personengesellschaften zugerechnet und unterliegt demnach bei weniger als 2.000 Mitarbeitern nicht der unternehmerischen Mitbestimmung.

	BGB Gesellschaft (GbR)	Kommanditgesellschaft (KG)
Gesellschaftsform	Personengesellschaft	Personengesellschaft
Person	natürliche Person	natürliche Person
Handelsregistereintrag	nein	ja
Mindestanzahl Gründer	2	2
Kapitalbeteiligung	Höhe der Anteile	Komplementär: Höhe Anteile Kommanditist: Höhe Einlage
Haftung	unbeschränkt, persönlich	KP: unbeschränkt KD: Höhe Einlage
Gewinnbeteiligung	nach Köpfen	4 % der Kapitaleinlage Rest: angemessen
Verlustbeteiligung	nach Köpfen	angemessenes Verhältnis
Geschäftsführung	nur gemeinsam	Nur Komplementär
Vertretungsmacht	Geschäftsführer	Nur Komplementär
Überwachende Organe	nein	nein
Beschließende Organe	nein	nein
Kündigung	Jederzeit, nicht zur „Unzeit“	Ende des GJ mit Frist 6 Monate
Gesetzliche Grundlage	BGB	HGB

INTERNAL KAPITEL 2

8. Die GmbH:



Versammlung der Gesellschafter

Stimmrecht gemäß Anteil am
Stammkapital

	GmbH	UG Haftungsbeschränkt
Gesellschaftsform	Kapitalgesellschaft	Kapitalgesellschaft
Person	Juristische Person	Juristische Person
Handelsregistereintrag	ja	ja
Mindestanzahl Gründer	1	1
Kapitalbeteiligung	Stammkapital mind. 25.000	Stammkapital mind. 1 Euro
Haftung	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen
Gewinnbeteiligung	entsprechend Anteil	entsprechend Anteil
Verlustbeteiligung	beschränkt	beschränkt
Geschäftsführung	Geschäftsführer	Geschäftsführer
Vertretungsmacht	Geschäftsführer	Geschäftsführer
Überwachende Organe	AR bei mehr als 500 MA	AR bei mehr als 500 MA
Beschließende Organe	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung
Kündigung	Keine Kündigung möglich	Keine Kündigung möglich
Gesetze	GmbH-Gesetz	GmbH-Gesetz

9. Mezzaninekapital bei der GmbH durch die stille Gesellschaft:

+ Stille Gesellschaft:

- ➔ Ist eine Innengesellschaft.
- ➔ Entsteht lediglich durch Vertrag zwischen der GmbH und dem stillen Gesellschafter und ist somit für einen Außenstehenden in der Regel nicht erkennbar.
- ➔ Die stille Einlage wird dem Eigenkapital zugerechnet.

+ GmbH & typisch Still

- ➔ Der stille Gesellschafter nimmt am Verlust (vertraglich geregelt) bis zur Höhe seiner Einlage teil (§232 Abs. 2 HGB). Teilweise auch gewinnunabhängige Minimalverzinsung.

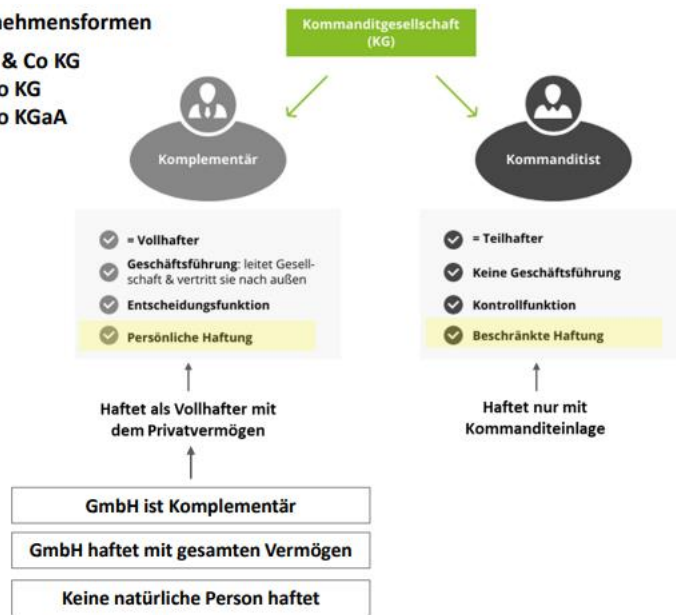
+ GmbH & atypisch Still:

- ➔ Die atypisch Stille Beteiligung ist im Gegensatz zur typisch stillen Gesellschaft eine Mitunternehmerschaft (Beteiligung nicht nur am Gewinn sondern auch am Vermögen des Unternehmens).
- ➔ Wird in einem Unternehmen das Eigenkapital negativ, so kann die Überschuldung durch eine stille Beteiligung aufgehoben werden.

10. Unternehmensformen

Unternehmensformen

GmbH & Co KG
SE & Co KG
SE & Co KGaA

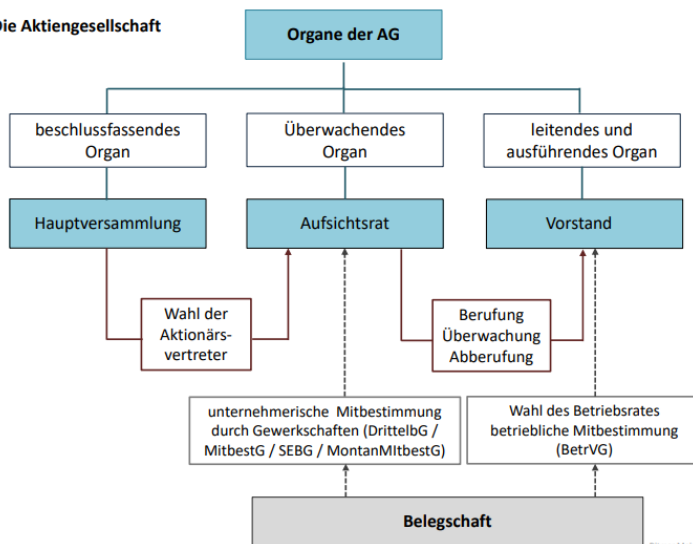


Die unternehmerische Mitbestimmung kann in einer Kapitalgesellschaft & Co. KG vermieden werden, wenn die Komplementärin selbst weniger als 500 Arbeitnehmer und die Kommanditgesellschaft nicht mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigen.

11. Aktiengesellschaft (AG)

- + Handelsgesellschaft, deren Eigenkapital (Grundkapital) in Aktien gestückelt wird und die dann üblicherweise von vielen einzelnen Gesellschaftern (Aktionäre) übernommen werden.
- + Die Aktionäre haften nur in Höhe ihres Anteils (Aktien)

Die Aktiengesellschaft



+ Einfluss des Aktionärs:

- ➔ Einfluss auf die Geschäftspolitik über Hauptversammlung
- ➔ Konstitutive Beschlüsse nur durch HV möglich
- ➔ Recht auf Beteiligung am Gewinn (Aufteilung beschließt HV)
- ➔ Auskunftsrecht über alle Angelegenheiten der Gesellschaft
- ➔ Anfechtung eines Beschlusses der HV wegen Gesetzes- oder Satzungsverstoß
- ➔ Recht auf junge Aktien bei Grundkapitalerhöhung

- ➔ Entgegennahme Jahresabschluss, Lagerbericht, Bericht des AR, Beschluss über Verwendung des Bilanzgewinns
- ➔ Recht auf Liquidationserlös
- ➔ Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (Verweigerung = Schadensersatzansprüche möglich)

	AG
Gesellschaftsform	Kapitalgesellschaft
Person	Juristische Person
Handelsregistereintrag	ja
Mindestanzahl Gründer	1
Kapitalbeteiligung	Aktien , 1 Euro Mindestnennbetrag Grundkapital 50.000 Euro
Haftung	Gesellschaftsvermögen (Aktien)
Gewinnbeteiligung	Dividende
Verlustbeteiligung	Dividende
Geschäftsführung	Vorstand
Vertretungsmacht	Vorstand
Überwachende Organe	Aufsichtsrat
Beschließende Organe	Hauptversammlung
Kündigung	Keine Kündigung möglich => aber Verkauf der Aktien an der Börse
Gesetze	AG-Gesetz

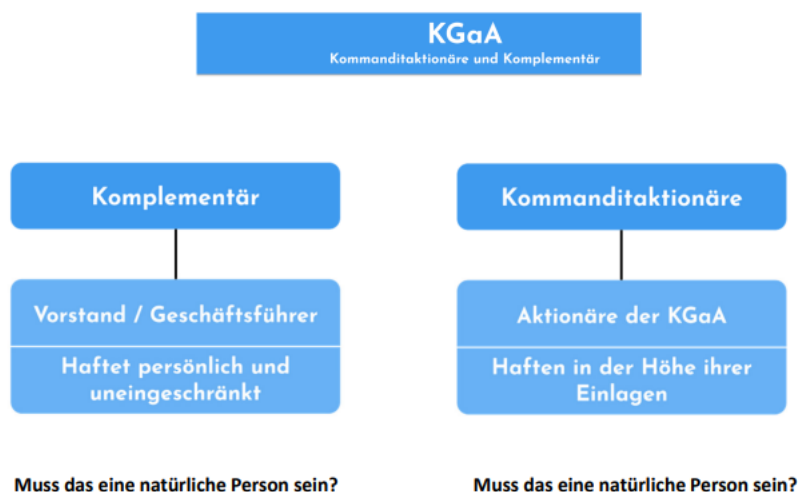
Ditmar

12. Europäische Gesellschaft (SE)

- + ist eine Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum (Grundkapital mind. 120.000€)
- + SE kann in jedem Land der EU gegründet werden und kann unkompliziert in jedes Land der EU verlegt werden.

13.

Sonderformen Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA



14. Global Player:

- + ist eine Bezeichnung für Unternehmen, die am internationalen Wettbewerb teilnehmen und in ihrer Branche weltweit zu den führenden Anbietern zählen.
- + können entweder ausländische Tochtergesellschaften gründen oder vor Ort mit einer juristisch eigenständigen Vertriebsgesellschaft eng zusammenarbeiten. Ziel ist es durch einen weltweiten Absatz Skalen- und Synergieeffekte zu erlangen.

15. Hidden Champions (heimliche Gewinner):

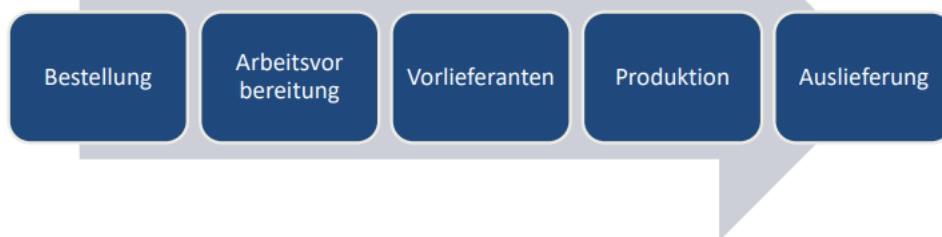
- + sind mittelständische Unternehmen, die in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind.
- + sind in der Öffentlichkeit meist kaum bekannt, und sind in der Regel keine Aktiengesellschaften und werden somit auch nicht von Analysten und Investoren beobachtet.

F. Die digitale Wirtschaft

1. Agile Fertigung:

- + ist eine **Produktionsphilosophie**, die sich darauf konzentriert, die **Nachfrage** der Kunden durch **flexible Produktionspraktiken ohne Lagerhaltung** zu **befriedigen**.

Production on demand



2. Schwarmorganisation:

- + Die Digitalisierung hat den Innovationswettbewerbs stark beschleunigt.
- + Es geht nicht nur um Effizienz und Stabilität der klassischen Organisationsformen, sondern auch um Dynamik und Agilität.
- + **In Schwarmorganisationen finden sich aus eigenem Antrieb unterschiedliche Kompetenzträger zu Teams für neue Projekte zusammen.**
- + Mitarbeiter, die nicht mehr in strikte Hierarchien eingebunden sind, werden für bestimmte Themen verknüpft.
- + Das neue agile Manufacturing erfordert eine anpassungsfähige, innovative und selbstständig arbeitende Belegschaft.

3. Virtuelle Teams

- + es handelt sich um eine Organisationsform, deren Mitglieder zeitlich befristet mit gemeinsamen Zielen an verschiedenen Orten und evtl. zu verschiedenen Zeiten über regionale, nationale oder Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten und überwiegend medienvermittelt kommunizieren.

4. Smart Factory:

- + ist eine Produktionsumgebung, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren.
- ➔ Cybertechnische Systeme - Kommunikation mit Hilfe des Internet der Dinge (IoT)
- ➔ Kommunikation zwischen Werkstück und Fertigungsanlage mit RFID-Chip

➔ Selbststeuerung mithilfe von WLAN, Bluetooth, Farbcodierungen oder QR-Codes

5. Geschäftskonzepte des E-Business

- + Connection: Interaktion der Akteure in Datennetzwerken ermöglichen bzw. organisieren
- + Communication: Netzwerke für die Interaktion der Akteure anbieten
- + Content: Sammlung, Selektion, Systematisierung, Kompilierung und Bereitstellung von Inhalten auf einer eigenen Plattform innerhalb eines Netzwerks
- + Commerce: Anbahnung, Aushandlung bzw. Abwicklung von Geschäftstransaktionen über Netzwerke.
- + Context: Informationen in Netzwerken klassifizieren, systematisieren und zusammenführen. ➔ Ziel: Verbesserung der Marktransparenz und Orientierung.

6. Provision:

- + ist im deutschsprachigen Raum ein erfolgsabhängiges Entgelt für erbrachte Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen.

7. Affiliate-Marketing:

- + ist ein Teilbereich des Online-Marketing, bei dem die Vertriebspartner (Affiliates) vom Programmbetreiber (Merchant) erfolgsabhängig bezahlt werden.

8. Drei idealtypische Ertragsmodelle:

- + **Margenmodell (E-Shop):** meist im Direktverkauf => Gewinnaufschlag auf Selbstkosten
- + **Provisionsmodell (E-Marketplace):** Vermittlung von Fremdleistungen => erfolgsabhängige Provision als Deckungsbeitrag
- + **Grundgebührmodell (E-Community, E-Marketplace):** transaktionsunabhängiger Leistungen => erfolgsunabhängige Gebühr als Deckungsbeitrag;; => Zugangs-, Aufnahme-, Bereitstellungsgebühr

9. Die Erlössystematik der Digitalen Wirtschaft – DREI PRODUKTSTRATEGIEN

+ Singular-Prinzip:

- ➔ Die **bezahlte Kernleistung** steht im **Mittelpunkt**. Die durch den E-Shop generierten Daten werden nicht weiter genutzt. (Verkauf über E-Shop)

+ Plural-Prinzip:

- ➔ Die **bezahlte Kernleistung** und eine **vermarktete Nebenleistung** stehen beide im **Mittelpunkt**. (Verkauf über E-Shop => notwendige Generierung vieler Daten => Verkauf der Nutzerdaten)

+ Symbiose-Prinzip:

- ➔ Die bezahlte Kernleistung und eine vermarktete Nebenleistung stehen beide im Mittelpunkt.
- ➔ ABER: Kernleistung wird kostenlos angeboten (Bsp. E-Community, Suchmaschine)
 - ➔ Ziel der Kernleistung: Generierung von Daten
 - ➔ Kernleistung ist nur Mittel zum Zweck

	Kernleistung (direkt)	Nebenleistung (indirekt)
E-Shop	Spielsachen	Trendinformationen
E-Marketplace	Autohandel	Versicherungen
E-Community	Kommunikation	Werbeflächen
E-Procurement	Bürobedarf	Kundendaten

10. E-Business:

- + die wirtschaftliche Nutzung der globalen digitalen Netzze (Net Economy)
- + Effizienz: digitale Transformation bereits bestehende Geschäftsmodelle
- + Effektivität: Entwicklung komplett eigenständiger digitaler innovativer Modelle

11. AR: unter erweiterter Realität (augmented reality) versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung.

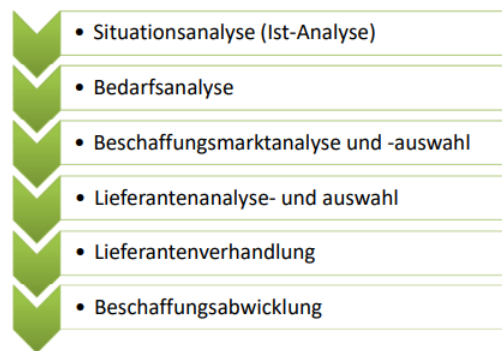
12. VR (virtuelle Realität): wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computer-generierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet.

13. Virtual World: ist eine Welt, welche nur über den Computer und das Internet betreten werden kann.

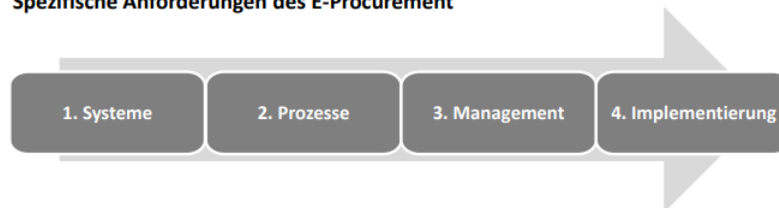
14. E-Procurement

- + umfasst den **elektronischen Einkauf** von **Produkten bzw. Dienstleistungen** durch ein Unternehmen **über digitale Netzwerke**.
- + **Ziel:** eine **vollständige digitale Integration** aller **Beschaffungsprozesse** zur **Unterstützung** und **Abwicklung** der **operativen, taktischen** und **strategischen** Aufgaben.

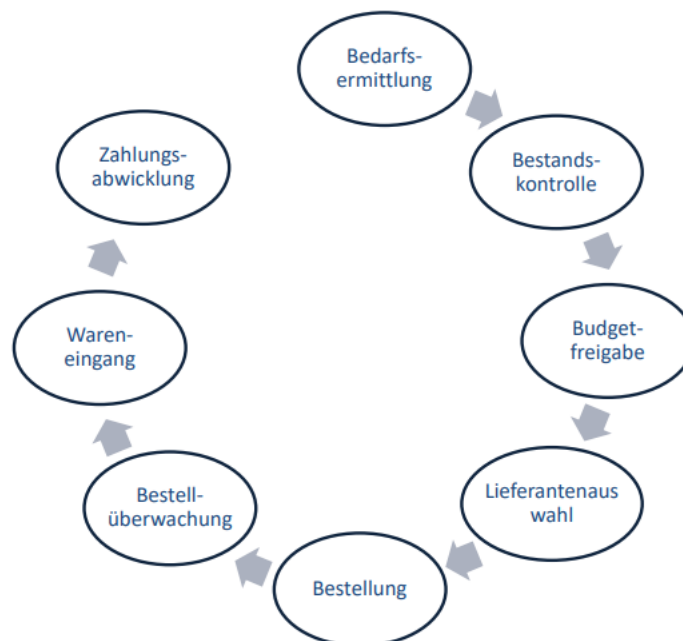
Analyse realer Beschaffungsprozesse



Spezifische Anforderungen des E-Procurement



Aufgabenbereiche in der Beschaffung



15. E-Procurement – Digitale Unterstützung realer Beschaffungsprozesse

+ Routinenaufgaben

- ➔ Beschaffungsaufträge verbuchen
- ➔ Lieferantenkataloge aktuell halten
- ➔ Manuelle Suche nach Lieferanten
- ➔ Manuelle Suche nach Produkten

+ Einkaufsregularien

- ➔ Zu viele unregulierte Einkäufe
- ➔ Rahmenverträge
- ➔ Lean Management
- ➔ Zu viele individuelle Einzelfallentscheidungen

+ Beschaffungszeit

- ➔ Prozess erfordert große Zeitressourcen
- ➔ Bedarfsformulierung
- ➔ Genehmigungsverfahren
- ➔ Bestellabwicklung

+ Beschaffungskosten

- ➔ Beschaffungsprozess kostenintensiv
- ➔ 50% aller Bestellungen papierbasiert
- ➔ Kosten für einen Vorgang fix
- ➔ Gesamtkosten pro Beschaffungsprozess: \$70-\$300

16. Die Notwendigkeit von Standards im E-Procurement

+ Online Standardisierung

- ➔ 1 Stufe: Standards zur Produktidentifikation
- ➔ 2 Stufe: Standards zur Klassifikation und Beschreibung
- ➔ 3 Stufe: Katalogaustauschformate
- ➔ 4 Stufe: Transaktionsstandards
- ➔ 5 Stufe: Geschäftsprozessstandards

17. ABC-Analyse Einkaufsprozesse

- + ist eine Methode, die im Einkaufsprozess verwendet wird, um Materialien, Produkte oder Lieferanten nach ihrer Bedeutung für das Unternehmen zu klassifizieren.
- + hilft dabei, Ressourcen effizienter zu nutzen und sich auf die wichtigsten Elemente zu konzentrieren.
- + A – sehr wichtig (5% der Fälle)
- + B – mittelwichtig (15% der Fälle)
- + C – weniger wichtig (80% der Fälle)

18.



+ zu lösende Probleme:

- ➔ Produktklassifikation und Beschreibung
- ➔ Katalogaustauschformat und Transaktionsstandards
- ➔ Aktualisierung und Prozesssicherheit
- ➔ Archivierung und Dokumentation
- ➔ Weiterentwicklung – Updates

ÜBUNG

Aufgabe 1

Im Zusammenhang mit der Umwandlung von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft fallen in der Betriebsversammlung die Begriffe „Stammkapital“ und „Grundkapital“.

a Mögliche Punktzahl: 2

Ordnen Sie diese Begriffe den dazugehörigen Unternehmensformen zu.

b Mögliche Punktzahl: 10

Beschreiben Sie diese Unternehmensformen anhand folgender Kriterien:

- Mindestgründungskapital
- Geschäftsführungsbefugnis
- Außenvertretungsrecht
- Haftung der Gesellschaft
- Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung

Lösungshinweise Aufgabe 1

[VO: § 4 Absatz 3 Nr. 1]

a Mögliche Punktzahl: 2

Stammkapital: GmbH

Grundkapital: AG

b Mögliche Punktzahl: 10

- GmbH:
 - Mindestgründungskapital: 25.000 €
 - Geschäftsführungsbefugnis: Geschäftsführer
 - Außenvertretungsrecht: Geschäftsführer
 - Haftung der Gesellschaft: Gesellschaftsvermögen
 - Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung: jeweils nach Anteil am Stammkapital
- AG:
 - Mindestgründungskapital: 50.000 €
 - Geschäftsführungsbefugnis: Vorstand
 - Außenvertretungsrecht: Vorstand
 - Haftung der Gesellschaft: Gesellschaftsvermögen
 - Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung: Aktionäre nach Anteil ihrer Aktiennennwerte

Frage 1) Nennen sie vier Personengesellschaften.

Frage 2) Welche Merkmale hat ein Einzelunternehmen gegenüber einer Personengesellschaft?

Frage 3) Wie ist die Haftung bei der offenen Handelsgesellschaft (OHG) geregelt?

Frage 4) Wie werden die Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG) bezeichnet?

Frage 5) Welche zwei Gruppen unterscheidet man bei der Gesellschaftsunternehmen?

Frage 6) Welche Besonderheiten müssen bei der Gründung einer GmbH beachtet werden?

Frage 7) Wodurch ist die Gründung einer Kapitalgesellschaft gekennzeichnet?

Frage 8) wer ist für die Gesellschaft Führung in einer GmbH zuständig?

Frage 9) Wer vertritt die Aktiengesellschaft vor Gericht?

Frage 10) Wer vertritt die GmbH & Co KG nach außen?

LÖSUNG:

Frage 1) Stille Gesellschaft, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GBR), offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG).

Frage 2) keine Formvorschriften bei der Gründung, alle Entscheidungen werden von einer Person getroffen, keine Aufteilung beim Haftungsrisiko.

Frage 3) Jedes Mitglied der Gesellschaft haftet solidarisch, unmittelbar und unbeschränkt.

Frage 4) der Vollhafter wird als Komplementär und der Teilhafter als Kommanditist bezeichnet.

Frage 5) Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.

Frage 6) Es ist ein notarieller Gesellschaftsvertrag erforderlich, das Stammkapital muss mindestens 25000 € betragen und die Gründung der Gesellschaft muss im Handelsregister eingetragen sein.

Frage 7) es ist immer ein gewisses Stammkapital erforderlich, sonst wird die Gründung der Gesellschaft verweigert.

Frage 8) der Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Beschlüsse werden aber in der Gesellschafterversammlung gefasst. In ihr können die Gesellschafter entsprechend ihre Geschäftsanteile abstimmen.

Frage 9) der Vorstand. Er vertritt die Gesellschaft nach außen. Der Vorstand kann aber Vollmachten auch Mitarbeitern erteilen, z.B. die Prokura oder eine Handlungsvollmacht. Dann können diese Mitarbeiter die Ag auch nach außen vertreten.

Frage 10) Eine KG wird durch den Komplementär nach außen vertreten. Bei der GmbH & Co Kg ist die GmbH der Komplementär. Diese wird wiederum durch ihren Geschäftsführer vertreten.

Aufgabe 1

Sie sind in einem international tätigen Unternehmen in der Rechtsform einer AG als Assistent der Geschäftsleitung beschäftigt. Die Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Unternehmen (EU) haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Geschäftsleitung überlegt, eine Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer SE zu gründen, um das internationale Geschäft in der Rechtsform der SE zu betreiben.

Dazu werden Sie beauftragt für die Geschäftsleitung die Unternehmensrechtsformen der

- Aktiengesellschaft (AG) und
- Societas Europaea (SE)

hinsichtlich

a Mögliche Punktzahl: 4

der Gesellschafterstruktur,

b Mögliche Punktzahl: 2

des Mindestgründungskapitals und

c Mögliche Punktzahl: 6

der Organe darzustellen.

LÖSUNG

Lösungshinweise Aufgabe 1

[VO: § 4 Absatz 2 Nr. 6]

a Mögliche Punktzahl: 4

Nach dem Aktiengesetz ist zur Gründung einer AG mindestens eine natürliche Person notwendig. Bei der Societas Europaea müssen es mindestens zwei juristische Personen aus zwei verschiedenen EU-Staaten sein.

b Mögliche Punktzahl: 2

Das Mindestkapital (Grundkapital) bei der AG beträgt 50.000 € und wird in Aktien aufgeteilt. Bei der Societas Europaea ist ein Mindestkapital von 120.000 € vorgeschrieben, ebenfalls in Aktien aufgeteilt.

c Mögliche Punktzahl: 6

Organe der AG: Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung
Organe der SE: Board of Directors (Verwaltungsorgan), Hauptversammlung
oder: Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung

Aufgabe 5

Ihr Arbeitgeber hat die Rechtsform einer GmbH & Co. KG und ist im Handelsregister eingetragen.

- a) Stellen Sie dar, wer in der GmbH & Co. KG Vollhafter ist.
- b) Beschreiben Sie, in welchem Umfang der Kommanditist in der GmbH & Co. KG haftet.

(3 Punkte)

(3 Punkte)

Lösungshinweise Aufgabe 5

(10 Punkte)

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

- a) In der GmbH & Co. KG ist der Vollhafter die GmbH.
- b) In der GmbH & Co. KG haftet der Kommanditist nur mit seiner Geschäftseinlage.

(3 Punkte)

(3 Punkte)

Aufgabe 6

Sie arbeiten bei einem privaten Einzelhandelsunternehmen, das hochwertige Outdoor-Ausrüstung (Sportausrüstung, Sportbekleidung, Wander- und Campingbedarf) vertreibt.

Die Geschäftsleitung arbeitet an einem Strategieplan für die nächsten Jahre.

Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei der Entscheidungsfindung.

Mögliche Punktzahl: 16

Eine Unternehmensberatung hat den Eigentümern des Unternehmens empfohlen, die Ladengeschäfte zukünftig in einer eigenständigen Rechtsform zu betreiben.

Die Entscheidung hierzu soll in der kommenden Geschäftsleitungssitzung getroffen werden.

Geben Sie anhand von vier Kriterien eine begründete Empfehlung für die zu wählende Rechtsform ab.

Lösungshinweise Aufgabe 6

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

Mögliche Punktzahl: 16

Folgende Kriterien sprechen z. B. für die Rechtsform einer GmbH:

- Mindestkapital: 25.000 €
- Sachwerte können als Stammkapital eingebracht werden.
- Die Gesellschafter können auch juristische Personen sein.
- Der Wechsel von Gesellschaftern ist unkompliziert möglich.
- Es besteht ein hoher Gestaltungsspielraum beim Gesellschaftervertrag.

Die Ausführungen müssen zur gewählten Rechtsform passen.

Aufgabe 7

Nach bestandener Prüfung als „Technische/-r Betriebswirt/-in“ wollen Sie sich mit Ihrem Freund selbstständig machen. Ihr Steuerberater rät Ihnen zur Unternehmensgründung die Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG).

- a) Beschreiben Sie die Rechtsform der KG anhand von drei Merkmalen.
- b) Erläutern Sie eine Möglichkeit der Kapitalbeschaffung bei der KG.
- c) Beschreiben Sie eine Besonderheit der Rechtsform der GmbH & Co. KG gegenüber der KG.

(6 Punkte)

(3 Punkte)

(4 Punkte)

Lösungshinweise Aufgabe 7

[VO: § 4 Absatz 2 Nr. 6]

(13 Punkte)

a) Z. B.:

- Personenhandelsgesellschaft
- Es sind mindestens zwei Gründer notwendig (Komplementär = Vollhafter, Kommanditist = Teilhafter).
- Mindestkapital nicht erforderlich

(6 Punkte)

- b)
 - Erhöhung der Kapitaleinlage durch Komplementär jederzeit möglich
 - Aufnahme neuer Kommanditisten problemlos möglich, ohne die Geschäftsführung zu verändern
 - gute Kreditchancen aufgrund persönlicher Haftung des Komplementärs

(3 Punkte)

- c) Im Gegensatz zur KG gibt es bei der GmbH & Co. KG keine natürliche Person, die die Komplementärstellung einnimmt, da diese von der GmbH übernommen wird. Das Haftungsrisiko ist damit auf das Gesellschaftsvermögen der GmbH beschränkt.

(4 Punkte)

Aufgabe 1

Die Industrie GmbH hat einen stetig wachsenden Kapitalbedarf. Aus diesem Grund wird über die Gründung einer Aktiengesellschaft nachgedacht.

a Mögliche Punktzahl: 1

Geben Sie das Mindestgründungskapital einer AG an.

b Mögliche Punktzahl: 4

Erklären Sie die unterschiedliche Bedeutung der Begriffe „Nennwert“ und „Kurswert“ einer Aktie.

c Mögliche Punktzahl: 9

Nennen Sie die Organe der AG und beschreiben Sie jeweils zwei Aufgaben der einzelnen Organe.

b.

+ Nennwert (Nominalwert):

- ➔ Ist der auf der Aktie aufgedruckte Wert.
- ➔ Gibt an, mit welchem Betrag die Aktie am Grundkapital der AG beteiligt ist.
- ➔ Bleibt konstant und ändert sich nicht durch Marktbewegungen.
- ➔ Bsp: Eine Aktie hat einen Nennwert von 10€, d.h. diese Aktie mit 10€ am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist.

+ Kurswert (Marktwert):

- Ist der aktuelle Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird.
- Kann stark schwanken
- hängt von Angebot und Nachfrage sowie von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und anderen Marktbedingungen ab.
- Kann höher oder niedriger als der Nennwert sein
- Bsp.: die Aktie wird an der Börse für 10€ gehandelt -> Kurswert = 10€

c.

+ Hauptversammlung:

- Besteht aus Aktionären
- Trifft grundlegende Entscheidungen (z.B. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Verwendung des Bilanzgewinns und Änderungen der Satzung)
- Entscheidet über Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung)

+ Aufsichtsrat:

- Überwacht und kontrolliert den Vorstand
- Bestellt die Vorstandsmitglieder und kann diese auch abberufen
- Prüft die Jahresabschlüsse und berichtet der Hauptversammlung darüber.
- Hat das Recht, Einsicht in alle Unterlagen der Gesellschaft zu nehmen und kann spezielle Prüfungen anordnen

+ Vorstand:

- Leitet die Gesellschaft eigenverantwortlich und vertritt sie nach außen.
- Ist für strategische und operative Führung der AG zuständig.
- Erstellt die Jahresabschlüsse und legt sie dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vor.
- Informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und wichtige Ereignisse.